



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)
Città d'Arte



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 86 DEL 20/02/2026	OGGETTO: “Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna” - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino Missione 4 - Istruzione e ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. Determina nomina gruppo di lavoro di supporto al rup.
Registro Generale N. 128 DEL 20/02/2026	

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **venti**, del mese di **febbraio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

- il Decreto Sindacale n. 20/2025, con cui si affidava al sottoscritto il potere di assumere gli atti di gestione sia per la spesa che per l'entrata, in funzione dei documenti di programmazione economico/finanziari, nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e programmatica per il settore ed i servizi di competenza;
- Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

PREMESSO CHE:

- il Ministero dell'Istruzione - unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, con prot. 48038 del 2 dicembre 2021 ha emanato l'avviso per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;

PRESO ATTO che

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 05 luglio 2022 l'opera della quale trattasi è stata inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 con CUP J27G22000110006 dell'importo complessivo di € 357.310,00, finanziati con il contributo PNRR;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 10 agosto 2022 si approvava il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica redatto dall'arch. Pasquale Maiella e dall'Ing. Aristide Costanzo dipendenti dell'ente;
- a seguito della presentazione della candidatura, il Comune di Avella è risultato assegnatario del contributo per l'intervento di “Realizzazione di nuova mensa presso la scuola primaria sita nel Comune di Avella” come risulta dal decreto del Direttore

generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR 29 dicembre 2022, n. 111, codesto ente locale è stato ammesso al finanziamento e, pertanto, è autorizzato ad avviare tutte le procedure attuative;

- in data 30.01.2023 è stato sottoscritto l'Accordo di concessione e finanziamento, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - che disciplina i rapporti tra le parti dell'intervento denominato "Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna" nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 ;
- con delibera di Giunta comunale Delibera G.C. n° 78 del 04/07/2023 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna" per un ammontare complessivo pari ad € 357.310,00 di cui € 255.000,00 per lavori, oltre IVA, ed € 64.644,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n° MEF-RGS-RR 175 del 11.07.2023 si attribuiva all'ente locale ulteriori somme del 10% per L'aggiornamento prezzi, per cui l'ammontare complessivo del progetto sarà pari a € 384.930,00 di cui € 280.000,00 per lavori, oltre IVA, ed € 104.930,00 per Somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Che come Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. 36/2023, è stato nominato l'Arch. Pasquale Maiella, responsabile dell'area tecnica;

VISTO

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D. LGS. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

CONSIDERATO CHE per una migliore gestione dell'iter procedurale relativo all'intervento in oggetto, si ritiene opportuno costituire un Gruppo di Lavoro di supporto al RUP, nelle persone che di seguito si elencano:

Arch. Pasquale Maiella	0,50	Responsabile unico del procedimento
ing. Aristide Costanzo	0,25	Consulente tecnico
Cap. Tavasso Francesco	0,10	Consulente Amministrativo
Guerriero Chiara	0,10	Consulente amministrativo
Francesco Tulino	0,05	Notificatore - pubblicazioni

DATO ATTO CHE che nel quadro economico di rimodulazione delle somme a disposizione così come indicato dalla DG – Governo del territorio approvato con delibera di Giunta comunale Delibera G.C. n° 78 del 04/07/2023 alla voce **b.6 Incentivo ex art. 113 comma 3 del Codice**, sono presenti somme per la struttura di supporto al RUP;

VISTO

- lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Le Linee Guide ANAC;
- Il D.lgs. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in merito all'adozione della presente determinazione;

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgv. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

DI COSTITUIRE il Gruppo di Lavoro dell'intervento "Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna" - **CUP J27G22000110006**, nelle persone che di seguito si elencano:

Arch. Pasquale Maiella	0,50	Responsabile unico del procedimento
ing. Aristide Costanzo	0,25	Consulente tecnico
Cap. Tavasso Francesco	0,10	Consulente Amministrativo
Guerriero Chiara	0,10	Consulente amministrativo
Francesco Tulino	0,05	Notificatore – Pubblicazioni

DI IMPUTARE la relativa spesa complessiva pari ad € **4.125,00** al Cap 2613.1 del bilancio comunale;

DARE ATTO che la copertura finanziaria complessiva dell'iniziativa è garantita con i fondi di cui al Decreto interministeriale del 23.02.2021 - Contributi anno 2021 per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio - art. 1, comma 139 e seguenti, legge 145/2018 -, iscritti sul cap. 2613.1 - Miss. 04 Progr. 02 del corrente bilancio 2023/2025;

DI TRASMETTERE copia della presente all'ufficio ragioneria, per gli adempimenti d'ufficio;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi è pubblicata all'albo pretorio ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Avella (AV), 20/02/2026

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

f.to dott. Pasquale Maiella

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 20/02/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to dott. Pasquale Maiella

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Subimpegno

Descrizione Impegno: incentivi-gruppo di lavoro supporto al RUP CIG: CUP: J27G22000110006 Descrizione Capitolo: I.C. MONS. P. GUERRIERO PLESSO SCUOLA MATERNA PREDISPOSIZIONE NUOVI SPAZI DA ADIBIRE A SERVIZIO MENSA Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
2.02.01.09.003	4.2	2613.1		2023	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
430	€ 85.243,34	5	€ 4.125,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: DIVERSI - Progressivo Fornitore: 5120 Codice Fiscale: P.Iva:
--

Avella (AV), 20/02/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 20/02/2026

Il Responsabile del Servizio

f.to dott. Pasquale Maiella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 20/02/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 217, e vi rimarrà fino al 07/03/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 128 del 20/02/2026;

Oggetto: "Predisposizione nuovi spazi da adibire al servizio di mensa scolastica - Plesso Scuola Materna" - Stazione Unica Appaltante della Provincia di Avellino Missione 4 - Istruzione e ricerca Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università - Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. Determina nomina gruppo di lavoro di supporto al rup.

Avella (AV), 20/02/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to dott. Pasquale Maiella